

1500577-79.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... que sabia ser objeto de crime de roubo antecedente praticado contra a vítima M. R. G. N.

A denúncia foi recebida (fls. 43/44), e o réu foi citado (fl. 59), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 53/55). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fl. 66). Foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500577-79.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500577-79.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2004431/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 16402475 - 49º D.P. SAO MATEUS, 16/22/249 -

49º D.P. SAO MATEUS, 2004431 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

LUCAS FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque , entre 7 de julho de 2021 e 02 de janeiro de 2022, por volta das 08h56min, na Travessa Tardes de Lindoia, nº 10, Iguatemi, nesta cidade e comarca de São Paulo, o acusado teria adquirido e recebido, em proveito próprio, o aparelho de telefonia celular da Marca Motorola, modelo Moto E7, avaliado em R\$ 900,00, que sabia ser objeto de crime de roubo

antecedente praticado contra a vítima M. R. G. N.

A denúncia foi recebida (fls. 43/44), e o réu foi citado (fl. 59), tendo oferecido resposta à acusação (fls. 53/55). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fl. 66). Foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade delitiva.

A d. Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por ausência de dolo e de provas. Requereu afastamento da agravante relativa à calamidade e reconhecimento de atenuante genérica. Ainda, pena mínima, regime aberto ou semiaberto e substituição da pena.

É o relatório.  
Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo RDO 1277651/2021 (fl. 07 e 10), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também foi provada.

M. R. G. N. - vítima -relatou que ia trabalhar e por volta das 05 e pouco da manhã, vieram duas pessoas, uma em cada moto, anunciaram o assalto e levaram o aparelho celular. Dois meses depois soube que o aparelho havia sido encontrado. Quando o recebeu, não tinha dados pessoais de terceiro e foi informada pelos policiais que eles abordaram o rapaz que estava em posse do aparelho. Cadastrou em aplicativo para constar como roubado ou furtado.

José Vitor Soares da Silva - policial militar, não se recordou dos fatos narrados na denúncia.

Fernanda Marcelino dos Santos , policial militar, relato que durante a abordagem, constatou-se pelo IMEI do celular que constava como produto de roubo ou furto. Não se lembra o que determinou a abordagem, tampouco as declarações do acusado. Não sabe informar a data de anotação do crime quanto ao IMEI.

Luan Sousa Guedes nada soube informar sobre os fatos.

LUCAS FERREIRA DA SILVA o acusado disse que comprou o aparelho no Mercado Livre por quase R\$600,00. No local, consultou o IMEI do celular e nada constava na base. Assim, adquiriu o aparelho

Portanto, as provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de se falar em dúvidas ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

O acusado não apresentou qualquer prova documental da transação realizada, observando-se que poderia comprovar a conversa a respeito da compra, o pagamento, a verificação quanto ao IMEI. Tudo poderia ter sido feito por prova documental. Ademais, confirmou que comprou o aparelho pelo valor abaixo do valor de mercado.

Assim., os elementos de prova produzidos fazem concluir que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, incidindo na conduta criminosa que lhe é imputada. Afinal, o réu estava na posse do aparelho roubado. Foi abordado pelos policiais, sem apresentar qualquer tipo de documentação correspondente.

Os policiais responsáveis pelo flagrante foram firmes e seguros, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento do policial apenas pela sua condição funcional, já que o simples fato de as testemunhas serem dos quadros da Polícia não invalida, por si só, seu depoimento.

Nesse sentido: “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278).

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a posse da res com o agente gera a presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova, e ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para essa posse comprometedora (RT 739/627), o que não aconteceu na hipótese em exame.

Nesse sentido, “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).

Tem-se, por fim, que, apesar das oportunidades conferidas pela lei para tanto, o acusado não produziu provas de suas alegações, ônus que lhe competia, tornando certa a procedência da ação penal.

Passo à fixação da pena:

Em primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, reconheço a reincidência (fls. 36/38 – considerando a condenação que corre junto à 3ª Vara de Execução criminal), e agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em terceira fase, nada há que altere.

Torno a pena definitiva na ausência de outras circunstâncias passíveis de valoração no caso concreto.

Ante a reincidência e pelo fato de estar em cumprimento de pena, deixo de realizar a substituição, estando patente a insuficiência para atender as finalidades da pena (preventiva e repressiva), aplicando-lhe o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de CONDENAR o acusado LUCAS FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, certo que o dia-multa deve ser calculado no mínimo legal por não haver razões informadas nos autos para sua exacerbação.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA